



RAFAELA CÂNDIDA TAVARES COSTA

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



Rafaela Cândida Tavares Costa

- Pós-doutorado em Direito Internacional - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- Doutora em Proteção dos Direitos Fundamentais – Fundação Universidade de Itaúna;
- Mestra em Proteção dos Direitos Fundamentais - Fundação Universidade de Itaúna;
- Posgrado em Direito Público Global – Universidade Castilha La-Mancha Espanha.
- Pós-graduação, lato sensu, em Empresarial e Direito Civil – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Pós-graduação, lato sensu, em Direito Registral e Notarial – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Professora Universitária e de Pós-graduação;
- Advogada, assessora parlamentar e contabilista;
- Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da 48ª Subseção da OAB.
- Vice-Presidente da Comissão de Enfrentamento à violência contra a Mulher da 48ª Subseção da OAB.
- Membro da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/MG.

Calendário

17/08 - Aula regular

24/08 - Aula regular

31/08 - Aula regular

07/09 - Feriado - independência

14/09 - Atividade avaliativa da disciplina

21/09 - Aula regular

23/09 - Enadinho (quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

28/09 - Avaliação regular módulo ímpar

01/10 - Avaliação substitutiva módulo ímpar (requerer dos dias 25 a 27 de setembro)

05/10 - EGI módulo ímpar

14/12 - Exame final

Distribuição de notas

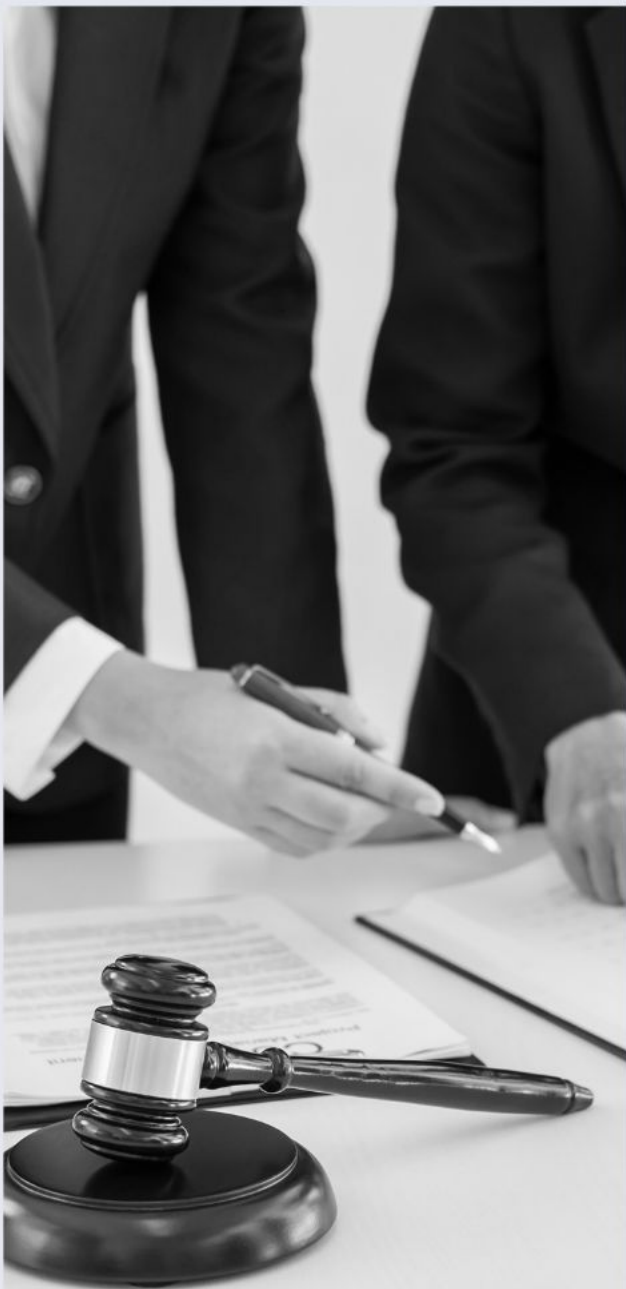
2 pontos | Atividade avaliativa da disciplina (14/09)

2 pontos | Enadinho (23/09 - quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

4 pontos | Avaliação regular módulo ímpar (21/09)

2 pontos | EGI (05/10)

TEORIA GERAL



- RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- FALÊNCIA

- RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E ESPECIAL



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Art. 2º Esta Lei (11.101/2005 – alterada pela lei 14.112/2020) não se aplica a:

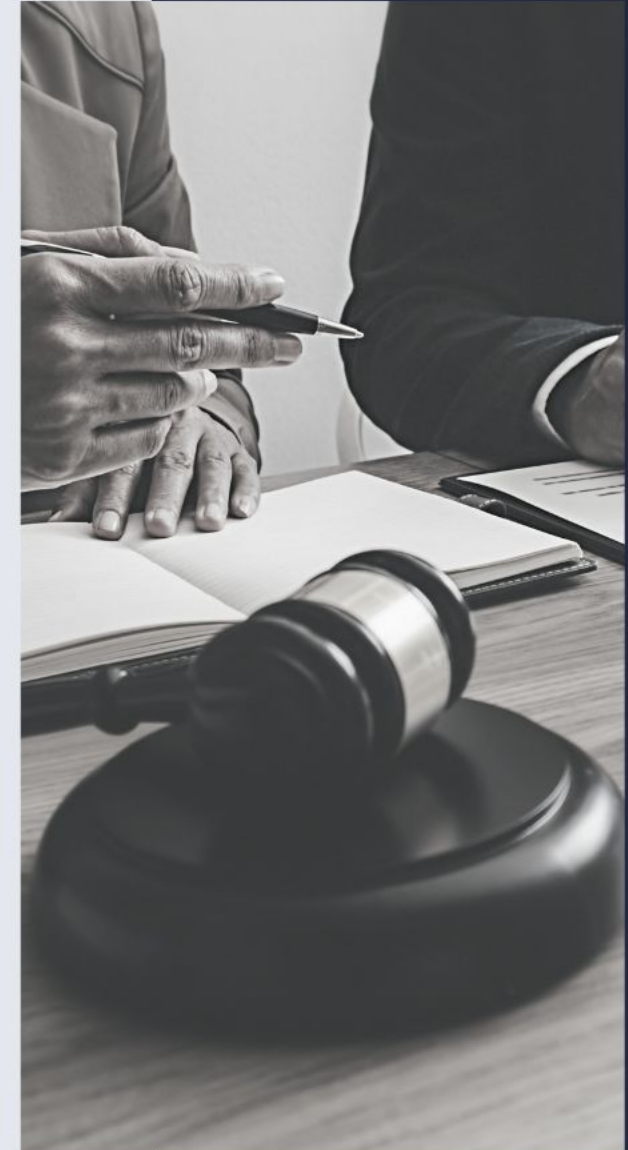
- I** – empresa pública e sociedade de economia mista;
- II** – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.





Art. 47, Lei 11.101/2005. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

- ☐ **Função social da empresa**
- ☐ **Princípio da preservação da empresa**



Essa definição legal positiva os princípios da função social da empresa e da preservação da empresa: a recuperação visa a promover

- (1) A preservação da empresa,
- (2) Sua função social e
- (3) O estímulo à atividade econômica (atendendo ao cânone constitucional inscrito no artigo 3o, II e III, que definem como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais). GLADSTONMAMEDE

“(...) 3. A Lei n. 11.101/2005 visa à preservação da empresa, à função social e ao estímulo à atividade econômica, a teor de seu art.47. (...)”
(STJ, AgRg no CC 129.079/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, Dje 19/03/2015).



Vamos evitar a atrofia cerebral praticando!

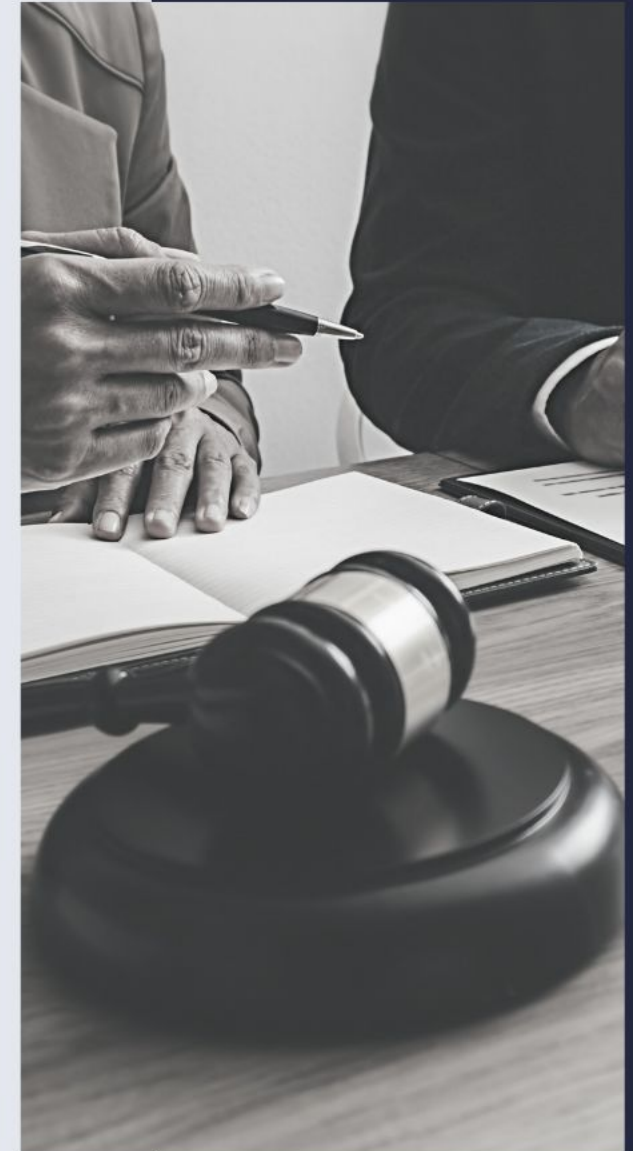
Pergunta: A Administração Pública possui interesse na recuperação judicial?

Dica: Tal questão deve ser respondida a partir da divisão entre interesse público primário e interesse público secundário.

Interesse público primário do Estado → satisfação das necessidades coletivas (moradia, alimentação, segurança, saúde, meio ambiente saudável etc.)

Interesse público secundário do Estado → interesse patrimonial do Estado como pessoa jurídica, relacionado à manutenção das receitas à defesa do patrimônio público.

Resposta: [...]





Tome nota!

O Exercente de atividade rural tem acesso à recuperação de empresas.

O advento da lei 14.112/21, nos trouxe tal possibilidade. Importa ressaltar que não estamos tratando necessariamente do Empresário Rural, mas aquele que exerce a atividade rural, ainda que de forma regular, sem a condição registral de empresário. (art.49, §§ 2º, 3º e 6º; art. 48, §§ 2º e 3º).

REQUISITOS PARA A RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS



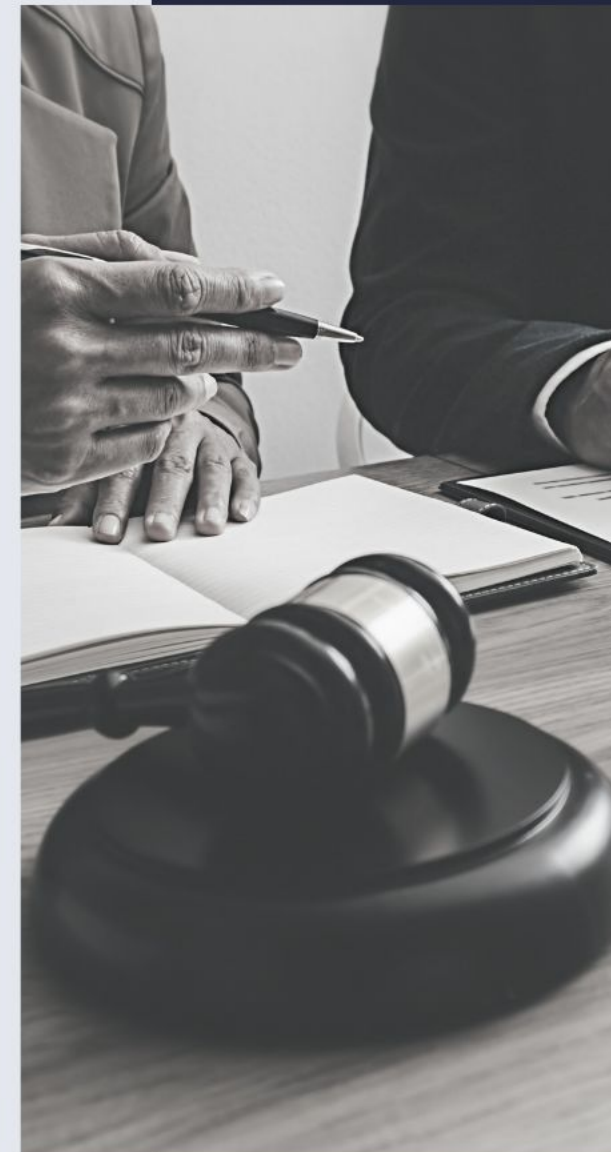
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, **exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos** e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

II - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.



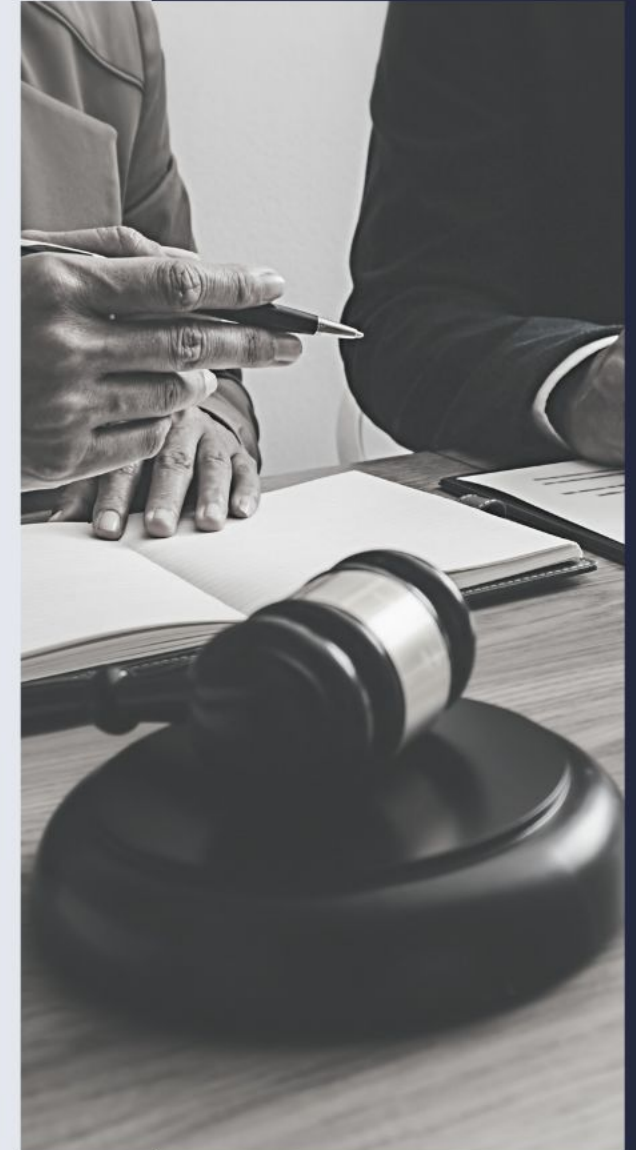
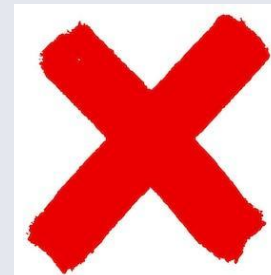


Exercício regular da atividade empresária há mais de 2 (dois) anos (art. 48, *caput*, da Lei nº 11.101/05)

(MPT -PROCURADOR DO TRABALHO –2013).

Analise a(s) assertiva(s) a seguir:

Se a sociedade empresária é irregular, a responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade é ilimitada, além de ela não ter legitimidade para o pedido de falência de outro comerciante. Porém **tem resguardada a possibilidade de requerer a recuperação judicial.**





Tome nota!

Note-se que o legislador não disse estar inscrito no Registro do Comércio há mais de dois anos, mas exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos; o requisito, portanto, não é atendido pelo tempo de registro, mas pelo tempo de efetivo exercício da empresa, aferido nas escriturações e demonstrações contábeis, designadamente o livro Diário.”(Gladston Mamede)

**Inscrito no Registro do Comércio
≠
Exercer regularmente suas atividades**



Tome nota!

O prazo de mais de 2 (dois) mencionado no art. 48, inciso I, da Lei nº 11.101/05, exige prática da mesma atividade empresarial ou similar nesse intervalo de tempo.

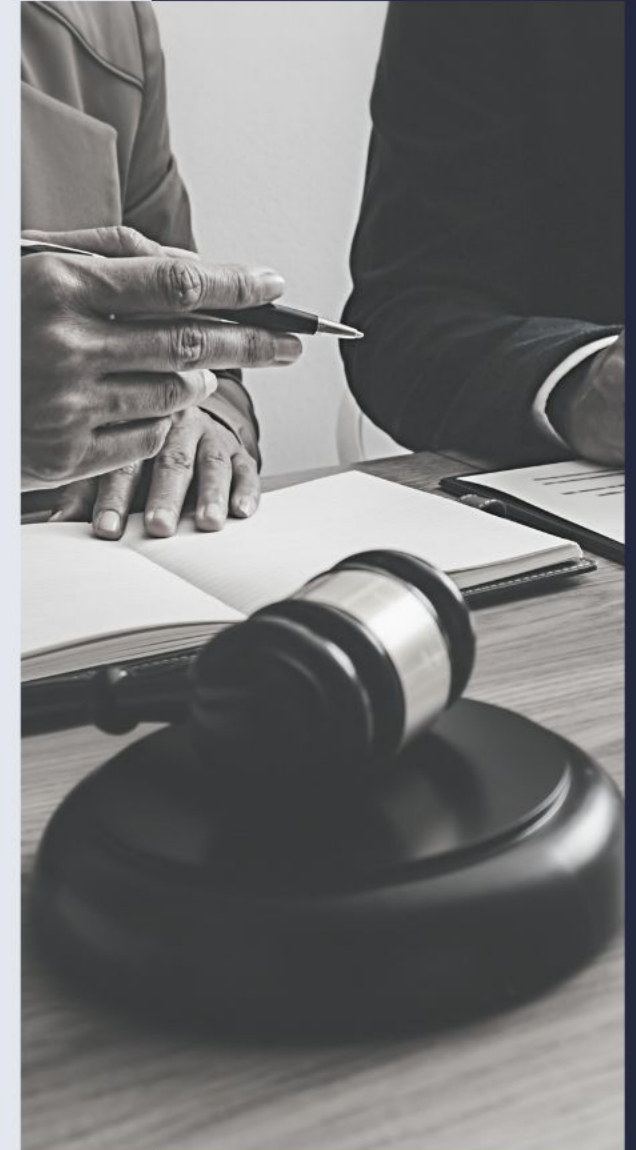
(...) apesar de a Lei realmente não impor explicitamente que a legitimidade para o pedido de recuperação dependa de que o empresário exerça, por mais de dois anos, a atividade empresarial no mesmo ramo ou similar, uma interpretação sistemática da Lei 11.101/2005 parece sinalizar nesse sentido.

(STJ, Resp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, Dje 19/11/2015).



REQUISITOS:

- ▶ Não ser falido e, se faliu, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes (art. 158 da Lei nº 11.101/05);
- ▶ Não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial (art. 48, II, da Lei nº 11.101/08);
- ▶ Não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (art. 48, III, da Lei nº 11.101/08) e;
- ▶ Não ter sido condenado (empresário individual) ou, no caso de sociedade empresária, não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05 art. 48, IV, da Lei nº 11.101/08.
(a reabilitação afasta a proibição)



Requisitos

```
graph LR; A[Requisitos] --- B[Não ser falido ou ter declaração de extinção das obrigações]; A --- C[Existência regular há mais 2 anos]; A --- D[Não ser condenado por crimes que impeçam a administração ou presentes na lei n. 11.101]
```

Não ser falido ou ter declaração de extinção das obrigações

Existência regular há mais 2 anos

Não ser condenado por crimes que impeçam a administração ou presentes na lei n. 11.101



É possível requerer a recuperação judicial o devedor falido, desde que por sentença transitada em julgado, estejam declaradas extintas, as responsabilidades decorrentes?

Certo!

Conforme previsão expressa do artigo 48, *caput*, inciso I, da Lei 11.101/05, vejamos: “Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I - não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes”.



PASSIVO CONSIDERADO



Passivo considerado

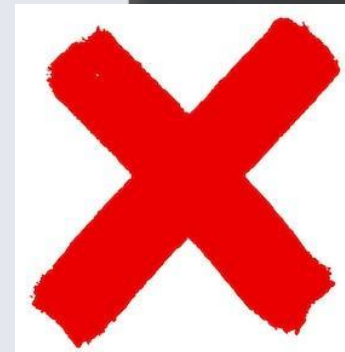
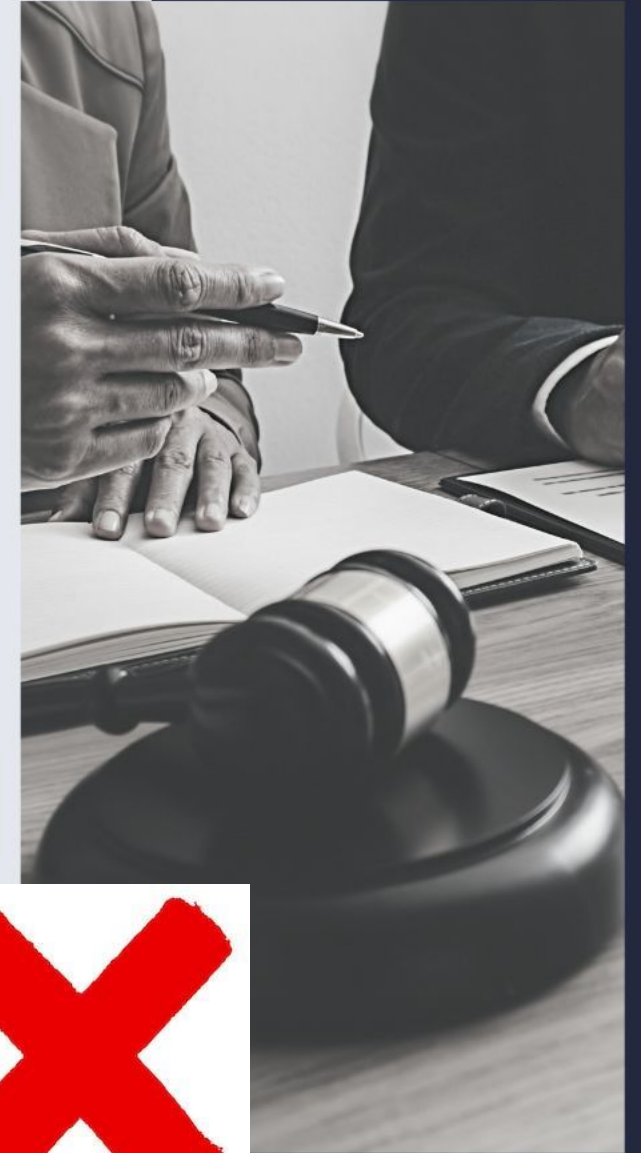
Art. 49, Lei 11.101/2005. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.



**(VUNESP - JUIZ SUBSTITUTO - TJ-RJ - 2019).
Analise a(s) assertiva(s) a seguir:**

Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, desde que vencidos.

R: Incorreta, vide art.49, Lei11.101/2005.



COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO



Súmula nº 581/STJ

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

► Garantia cambial

Garantia conferida ao portador de título cambial (letra de câmbio, duplicata), por terceiro, estranho ao título, através de aval.

► Garantia real

Garantia por meio da qual o devedor destaca um bem específico que garantirá o ressarcimento do credor na hipótese de inadimplemento da dívida.

► Garantia fidejussória

Garantia personalíssima dada por alguém que se compromete a cumprir as obrigações contraídas por outro num contrato ou negociação.



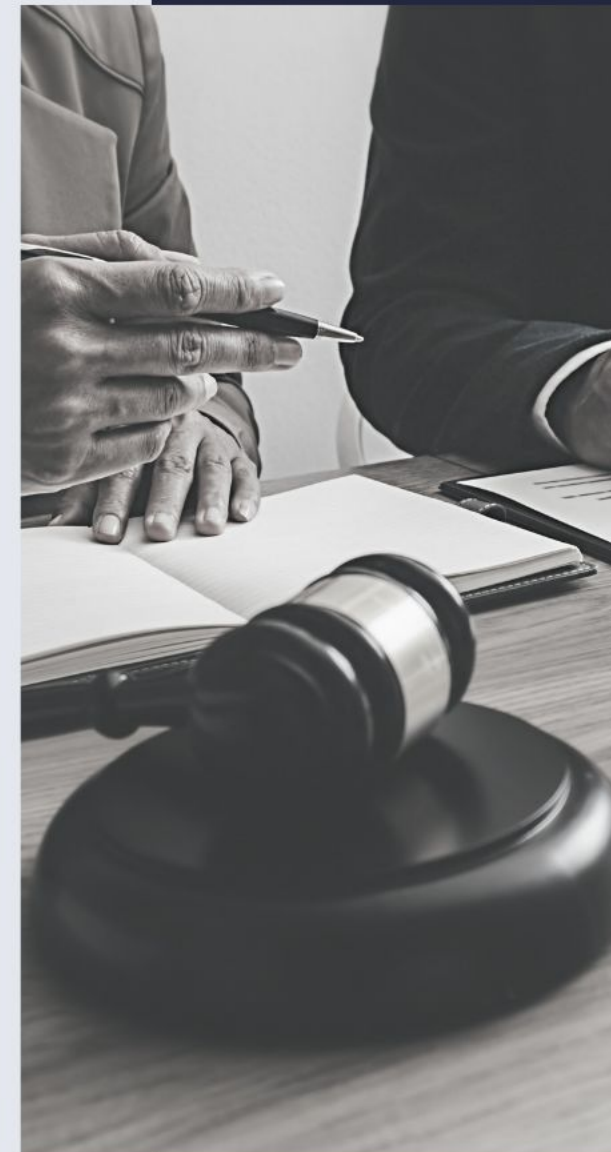
Não se trata, contudo, de uma licença legal para a cobrança em dobro do crédito; se o credor recebe do coobrigado, fiador ou obrigado de regresso, não terá mais direito em relação ao empresário ou sociedade empresária em recuperação. Se houve recebimento parcial do coobrigado, a diferença faltante ainda será devida pelo devedor recuperando, aplicadas as regras, proporções ou outros critérios constantes do plano de recuperação aprovado. *Mutatis mutandis*, se o credor satisfaz seu crédito na recuperação judicial, ainda que em parte, deverá descontar o valor já recebido do montante global do crédito, podendo exigir apenas a diferença em aberto do coobrigado, fiador ou obrigado de regresso.(GladstonMamede)

CRÉDITOS EXCLUÍDOS DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS



Todos os **créditos existentes na data do pedido estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial**, ainda que não vencidos, salvo os créditos previstos nos **§§3.º e 4.º, art. 49, Lei 11.101/05**:

- a) os créditos tributários e previdenciários;*
- b) os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial;*
- c) os créditos de proprietário fiduciário;*
- d) os créditos de arrendamento mercantil (leasing);*
- e) vendedor ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive incorporações imobiliárias;*
- f) proprietário em contrato de venda com reserva de domínio;*
- g) titulares de ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio).*



Os créditos quirografários sujeitos (anteriores ao pedido) à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los regularmente, após o pedido do benefício, **terão privilégio geral de recebimento, em caso de decretação da falência**, no limite do valor do fornecimento do período da recuperação.

Trava bancária: exceções, previstas nos **§§3º e 4º do art. 49 da Lei 11.101/05**, que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, **normalmente titularizados por bancos**.

“(…) consiste em dois dispositivos da Lei de Falências, em que determinados créditos, **Normalmente titulados pelos Bancos** (mas, em alguns casos, não só por eles), são poupados dos efeitos da recuperação judicial: §§3º e 4º do art. 49”(Fábio Ulhoa Coelho)

Art. 49.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Art. 86, II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;



OBRIGADA!

 (37) 98421-1196

 rafaelacandida@live.com

